



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

DIREITO ELEITORAL

FABIANO MELO

AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Tema: Órgãos da Justiça Eleitoral / Partidos Políticos

Sumário:

Órgãos da Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral

Resolução nº 23.517

Lei 4737/1965 – Código Eleitoral

Competências: art. 29

Sistema Recursal

Juizes Eleitorais

Juntas Eleitorais

Ministério Público Eleitoral

Legitimidade do Ministério Público Eleitoral

Partidos Políticos

Lei dos Partidos Políticos – Lei 9.096/1995

Natureza Jurídica

Liberdade partidária

ADI 6230

Etapas de criação de um Partido Político

ETAPA 01 – Fundação

ETAPA 02 - O requerimento do registro

ETAPA 03 - apoio mínimo de eleitores.

ETAPA 04 → Registro no TSE

Federação de Partidos

Responsabilidade dos Partidos

Cláusula de barreira

Filiação Partidária – Lei 9.096/1995

Características Institucionais da Justiça Eleitoral

- Ausência de quadro próprio de magistrados;
- Não há concurso para juiz eleitoral, nem para promotor eleitoral.
- Periodicidade da investidura das funções eleitorais;
- 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos.
- Celeridade Processual.

Periodicidade da investidura das funções eleitorais

Art. 121, § 2º, CF: “os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 02 anos, no mínimo, e nunca por mais de 02 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria”.

TSE: membros oriundos do STF, STJ e da classe dos juristas (2) – são 7 no total.

Lei 9.504/97. Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de *habeas corpus* e mandado de segurança.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares.

Lei 9.504/97

Art. 94

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

Lei Complementar 64/1990

Art. 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade, sobre quaisquer outros, aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade até que sejam julgados, ressalvados os de *habeas corpus* e mandado de segurança.

Art. 26-B.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta Lei Complementar sob alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares.

São órgãos da Justiça Eleitoral:



Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

- I - o Tribunal Superior Eleitoral;
- II - os Tribunais Regionais Eleitorais;
- III - os Juizes Eleitorais;
- IV - as Juntas Eleitorais.

-Atenção! Não consta no art. 118 da CF o Ministério Público Eleitoral!

Tribunal Superior Eleitoral

O TSE é composto por **07 membros**, a saber:

1. Mediante **ELEIÇÃO**, pelo voto secreto:

- a) **03 juizes** dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- b) **02 juizes** dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;

2. Por **NOMEAÇÃO** do Presidente da República, **02 juizes** dentre 06 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

Na prática são duas listas tríplices e são escolhidos dentre cada um dos 3 nomes um por nomeação do Presidente da República.

Código Eleitoral

Art. 16, § 1º Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último.

ATENÇÃO

Art. 16, § 2º. A nomeação de advogado para a composição do TSE não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível *ad nutum* (*a qualquer momento*); que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública; ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal.

Art. 14, § 3º. C.E. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.

-Na composição dos tribunais eleitorais, domina o **princípio da diversidade na composição** de seus órgãos colegiados: STJ, STF e juristas.

-O Presidente e o Vice-Presidente do TSE são Ministro do STF.

-O Corregedor-Geral é um Ministro do STJ.

-Jurisdição: todo território nacional.

-Quórum de deliberação do TSE: delibera por **maioria de votos**, em sessão pública, com a maioria dos seus membros.

Competências do TSE

-Art. 22 e 23 do Código Eleitoral

-O TSE não possui competência penal originária.

-CF/1988, art. 102, I, "c": competência do STF para processar e julgar, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros dos tribunais superiores.

-CF/1998, art. 105, I, a: competência do STJ para processar e julgar, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os membros dos tribunais regionais eleitorais

O TSE e o Sistema Recursal (Art. 121, § 3º, CF)

São **irrecorríveis** as decisões do TSE, salvo:

-As decisões que contrariem a Constituição Federal;

-As decisões denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança.

-As demais são irrecorríveis!

-O Ministro do STF que atua como Juiz junto ao TSE pode julgar um caso na qualidade de Ministro do STF?

De acordo com a **Súmula 72 do STF**, no julgamento de questão constitucional vinculada a decisão do **TSE**, não estão impedidos os ministros do **STF** que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário.

Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Prova: TJ-PR - Juiz Substituto

A respeito da organização judiciária eleitoral, assinale a opção correta.

A) A composição do TSE é diferenciada, com previsão de integrantes provenientes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público.

B) A legislação garante vitaliciedade e inamovibilidade aos juízes dos tribunais eleitorais.

C) É vedada a nomeação, para o TSE, de cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau.

D) É vedada a nomeação, para o TSE, de cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível *ad nutum* ou de diretor, proprietário ou sócio de empresa.

São órgãos da Justiça Eleitoral:



Tribunal Regional Eleitoral

- Cada Estado e o DF possuem o seu.



Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

I. Mediante ELEIÇÃO, pelo voto secreto:

- de 02 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
- de 02 juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

II. De 01 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, **ou, não havendo, de juiz federal**, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

III. Por NOMEAÇÃO, pelo Presidente da República, de 02 juízes dentre 06 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, **indicados pelo Tribunal de Justiça**.

No Brasil temos 6 TRFs:

- **TRF 1ª Região** localizado em Brasília;
- **TRF 2ª Região** no Rio de Janeiro (RJ);
- **TRF 3ª Região** em São Paulo (SP);
- **TRF 4ª Região** em Porto Alegre (RS);
- **TRF 5ª Região** em Recife (PE);
- **TRF 6ª Região** em Belo Horizonte (MG) – é o mais recente.

→ **II** - Nesses seis TRFs vai ser um desembargador* e nos outros um juiz federal.

Ex.: TRF 4ª Região:

- **RS:** como possui sede, será indicado um desembargador federal.
- **SC e PR:** não possui sede, então será um juiz federal indicado pelo TRF da quarta região.

* É chamado de juiz, porque quem integra o TRE é chamado de juiz.

→ **III** – lista **tríplice**, portanto, são duas listas.

São advogados que irão exercer durante o período o cargo de juiz de um TRE, com:

1. notável saber jurídico;
2. idoneidade moral;
3. 10 anos de prática.

Resolução nº 23.517, de 4 de abril de 2017

Art. 1º Os advogados a que se refere o inciso III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal (CF/1988) serão indicados em **lista tríplice** organizada pelos tribunais de justiça que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Art. 5º Na data em que forem indicados, os advogados deverão estar no exercício da advocacia e possuir **10 anos consecutivos ou não de prática profissional**.

§ 1º O *exercício da advocacia* será comprovado pela inscrição na OAB e por documentos que atestem a prática de *atos privativos* (Lei nº 8.906/1994, art. 1º). (...)

Art. 7º **Não** poderá ser indicado para compor lista tríplice magistrado aposentado ou membro do Ministério Público (Código Eleitoral, art. 25, § 2º), bem como advogado filiado a partido político.

Art. 8º Também não poderá ser indicado quem exerça cargo público de que possa ser exonerado *ad nutum*, quem seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou exerça mandato de caráter político, nos termos do art. 25, § 7º, do Código Eleitoral.

→ Quando em cargo de comissão, pode ser indicado, porém só pode haver à investidura com a desincompatibilização:

Ac.-TSE, de 23.9.2021, na LT nº 060002709: “O exercício de cargo em comissão não constitui óbice à indicação em lista tríplice, mas a eventual investidura como membro de tribunal regional eleitoral demanda prévia desincompatibilização”.

→ Feitos cíveis **não** atingem a idoneidade moral:

Ac.-TSE, de 9.4.2019, na LT nº 060006306 e, de 13.12.2016, na LT nº 21948: existência de feitos cíveis em andamento não é óbice para compor lista tríplice.

Ac.-TSE, de 17.11.2015, no PA nº 48217: a função exercida pelos membros da classe dos advogados nos tribunais eleitorais não se enquadra no conceito de magistratura de carreira.

→ Esses advogados não integram a carreira; seus mandatos possuem tempo determinado:

- Mínimo de 2 anos;
- Não podem ser por mais de 2 biênios consecutivos.

- Essa regra vale para o TSE e para os respectivos TREs.

CF. Art. 121, § 2º. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

- **Observação: 7 titulares + suplentes:** Cada categoria tem os respectivos substitutos, que são indicados no mesmo processo. Então são sete titulares e os substitutos de acordo com cada categoria, o que significa, portanto, que haverá também lista tríplice para escolher os titulares dos juristas.

Tribunal Regional Eleitoral:

- O Presidente e o Vice-Presidente do TRE serão escolhidos, necessariamente, dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.
- **Jurisdição do TRE:** todo o Estado ou o DF.
- **Quórum de deliberação:** por maioria dos votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros.

Lei 4737/1965 – Código Eleitoral

Art. 28. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros.

(...)

§ 4º As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros.

→ Esse quórum total **não** se aplica às ações penais:

Ac.-TSE, de 5.10.2023, no AgR-REspE nº 060005069: a exigência de quórum completo prevista neste parágrafo se refere às ações tipicamente eleitorais como a **Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)**, não se exigindo tal quórum para o julgamento de ações penais.

Lei 4737/1965 – Código Eleitoral

TSE:

Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros.

Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente.

▪ Competências: art. 29

I – processar e julgar originariamente:

- a) o registro e o cancelamento do *registro dos diretórios estaduais e municipais* de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores, e membro do Congresso Nacional e das assembleias legislativas;
- b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado;
- c) a suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários da sua Secretaria assim como aos juízes e *escrivães eleitorais*;
- d) os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais;

- OBS.: Se for crime de responsabilidade, crimes comuns, o julgamento será pelo TJ – Art. 96, III, da CF: Compete privativamente: III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

- e) o *habeas corpus* ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos

juízes eleitorais; ou, ainda, o *habeas corpus*, quando houver perigo de se consumir a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração;

II – julgar os recursos interpostos:

- a) dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais;
- b) das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem *habeas corpus* ou mandado de segurança.

Sistema Recursal

Das decisões do TRE **somente** caberá **RECURSO** quando:

- Forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de Lei;
- Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
- Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
- Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
- **Denegarem** "*habeas-corpus*", mandado de segurança, "*habeas-data*" ou mandado de injunção.

Juízes(as) Eleitorais

Art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do art. 95 da Constituição.

Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquela ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral.

- Prerrogativas do art. 95 CF/88: juízes têm garantias de vitaliciedade, imobildade (salvo o motivo de interesse público na forma constitucional), irredutibilidade de subsídio, etc. O Código Eleitoral na verdade faz referência ao art. 95 da CF anterior, mas, coincidentemente, trata sobre as mesmas prerrogativas.

- A Justiça Eleitoral é dividida em **ZONAS ELEITORAIS**, nem sempre coincidentes com o território de um município (podem haver mais municípios que integrem a mesma zona ou um município com mais de uma zona).
- Zona eleitoral é diferente de município;
- Zona eleitoral é diferente de comarca.
- É a zona eleitoral o espaço territorial sob a jurisdição de um juiz eleitoral – que é um juiz de direito estadual, que vai ocupar as funções de juiz eleitoral.
- A divisão da circunscrição em zonas eleitorais é realizada pelo TRE, mas submetendo à aprovação do TSE (art. 30, IX, Código Eleitoral).

Art. 30.

IX - dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior;



- **Seção eleitoral:** local no qual ocorre a votação
- **Circunscrição** - Nacional (presidente) → **TSE**
 - Estadual (governador, senador, deputado) → **TRE**
 - Local/municipal (prefeito, vereadores) → **Juizes eleitorais**
- **Zona eleitoral:** onde atua o juiz eleitoral
- **Observação:** há quem afirme que o artigo 32 do CE não foi recepcionado.

Ano: 2021 **Prova:** VUNESP - TJ-SP - Juiz. José da Silva, candidato recém-aprovado no concurso da magistratura paulista, após tomar posse como juiz substituto em primeiro grau, é designado para uma comarca a fim de desempenhar as funções em substituição ao juiz titular, recém-promovido, ficando em sua alçada presidir as eleições marcadas para o ano corrente. Sabe ele que o Código Eleitoral prevê, em seu artigo 32, que a jurisdição das zonas eleitorais cabe ao juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição Federal (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade). Diante desse cenário, é correto afirmar que:

- A) a inexistência de justiça especializada nas comarcas de entrância inicial acarreta ao juiz não vitalício, que nela exerce suas funções, a competência para o julgamento de todas as causas, o que inclui as atribuições do juiz eleitoral, por delegação expressa do Tribunal de Justiça.
- B) a aplicação do critério de hierarquia, oriundo da hermenêutica clássica, autoriza a designação de juizes substitutos, não vitalícios, para exercer as funções eleitorais, desde que inexistente, na comarca, juiz vitalício.
- C) embora expressa a vedação legal no Código Eleitoral, a competência legal decorre de previsão constitucional que remete à lei complementar sua regulamentação, o que se observa na Lei Orgânica da Magistratura, devendo ser entendido que o Código Eleitoral, nesse ponto, não foi recepcionado pela Constituição Federal.

D) não poderá José da Silva exercer com plenitude as funções de juiz eleitoral posto que, recém-ingressado na carreira, ainda não adquiriu a vitaliciedade.

▪ **Art. 35 do Código Eleitoral**

Art. 35. Compete aos juízes:

I - Cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional;

II - Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais;

III - Decidir *habeas corpus* e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior;

IV - Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral;

V - Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir; (...)

IX - Expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor;

X - **Dividir a zona em seções eleitorais;** (...)

Ano: 2022 Prova: FGV - 2022 - TJ-MG - Juiz de Direito Substituto Sobre juiz eleitoral e Ministério Público Eleitoral, assinale a resposta correta.

A) O juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito (justiça estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um juiz), por um biênio. O promotor de justiça eleitoral é nomeado entre promotores de justiça (Ministério Público estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um promotor de justiça), por um biênio. x

B) O juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito (justiça estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um juiz), por um biênio; nas capitais dos estados e nas cidades onde haja varas da Justiça Federal, as funções de juiz eleitoral serão distribuídas igualmente entre juízes estaduais e juízes federais. O promotor de justiça eleitoral é nomeado entre promotores de justiça (Ministério Público estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um promotor de justiça), por um biênio; nas capitais dos estados e nas cidades onde haja varas da Justiça Federal, as funções do Ministério Público eleitoral serão distribuídas igualmente entre promotores de justiça (Ministério Público estadual) e procuradores da República (Ministério Público federal).

C) O juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito (justiça estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um juiz), por um biênio; nas capitais dos estados e nas cidades onde haja mais de 200 mil eleitores, as funções de juiz eleitoral serão distribuídas igualmente entre juízes estaduais e juízes federais. O promotor de justiça eleitoral é nomeado entre promotores de justiça (Ministério Público estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um promotor de justiça), por um biênio; nas capitais dos estados e nas cidades onde haja mais de 200 mil eleitores, as funções do Ministério Público eleitoral serão distribuídas igualmente entre promotores de justiça (Ministério Público estadual) e procuradores da República (Ministério Público federal).

D) O juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito (justiça estadual), em sistema de rodízio (nas zonas eleitorais onde haja mais de um juiz), por um biênio. As funções do Ministério Público Eleitoral, junto às zonas eleitorais, em face do princípio da indivisibilidade do Ministério Público, são distribuídas igualitariamente, em sistema de rodízio, por um biênio, entre promotores de justiça (Ministério Público estadual) e procuradores da República (Ministério Público federal).

Juntas Eleitorais

▪ **Art. 36 ao art. 41 do Código Eleitoral**

Art. 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade.

- A junta poderá ter 3 (1 juiz + 2 cidadãos) ou 5 (1 juiz + 4 cidadãos) integrantes.
- Não há exigência de formação jurídica desses cidadãos.
- Quando o sistema de votação era impresso, as Juntas eram de suma importância. Agora, com o voto eletrônico, elas perderam esse destaque.

Art. 36 § 3º Não podem ser nomeados membros das Juntas, escrutinadores ou auxiliares:

- I – os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
- II - os membros de diretorias de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados;
- III – as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;
- IV – os que pertencerem ao serviço eleitoral.

Art. 40. Compete à Junta Eleitoral:

- I - apurar, no prazo de 10 (dez) dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. (agora o sistema é eletrônico!)*
- II - resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração;*
- III - expedir os boletins de apuração mencionados no Art. 178;*
- IV - expedir diploma aos eleitos para cargos municipais.*

Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, à qual as demais enviarão os documentos da eleição.

➤ **PERGUNTA:** Os membros das juntas eleitorais, no exercício das suas funções, são inamovíveis? **SIM!**

CF. Art. 121.

§ 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.

Ano: 2019. Prova: FCC - TJ-AL - Juiz Substituto

Sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar:

- A) Compete ao Juiz Eleitoral processar e julgar o registro e o cancelamento de registro dos diretórios municipais de partidos políticos.
- B) Junta Eleitoral é órgão da Justiça Eleitoral composta pelo Juiz de Direito, que a preside, pelo representante do Ministério Público eleitoral e por dois a quatro cidadãos de notória idoneidade.
- C) O Tribunal Superior Eleitoral é composto, entre outros, por dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Senado Federal.
- D) Os tribunais regionais federais elegerão seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Juízes que os compõem.

E) Além da função jurisdicional, o Juiz Eleitoral exerce função administrativa, já que investido de poder de polícia. São exemplos dessa função administrativa: medidas para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular e o alistamento eleitoral.

Ano: 2021 FCC - TJ-GO - Juiz Substituto A respeito da organização da Justiça Eleitoral, considere:

I - A Justiça Eleitoral é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais, Juntas Eleitorais, Zonas Eleitorais e Seções Eleitorais.

II - A Justiça Eleitoral desempenha, além das funções administrativa, jurisdicional e normativa, a função consultiva.

III - Os juízes de direito que exercem funções eleitorais são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral em caráter vitalício.

IV - A zona eleitoral é o espaço territorial sob a jurisdição do juiz eleitoral para fins de organização do eleitorado, ao passo que a seção eleitoral é a menor unidade na divisão judiciária eleitoral.

Está correto o que se afirmar APENAS em

A I e IV.

B II e IV.

C I e II.

D I e III.

E II e III.

Bloco 3

Ministério Público Eleitoral

-O Ministério Público Eleitoral integra o Ministério Público Federal (o **MP Eleitoral não integra a Justiça Eleitoral**).

-**Base legal:** art. 72 ao art. 80, LC 75/1993.

Composição

1. **Procurador Geral Eleitoral (PGE):** atua perante o TSE (art. 73, LC 75/93).
2. **Procurador Regional Eleitoral (PRE):** atua perante o TER (art. 76, LC 75/93).
3. **Promotor Eleitoral:** atua perante o Juiz Eleitoral e a Junta Eleitoral (art. 78/79, LC 75/93).

Estrutura do MPE

Órgãos do MPE	Grau de Jurisdição	Matéria de competência originária
Procurador-geral Eleitoral (PGR) Vice-procurador-geral Eleitoral (Integram o MPF)	Tribunal Superior Eleitoral	Eleição presidencial
Procuradores regionais Eleitorais (Integram o MPF)	Tribunais Regionais Eleitorais Juizes auxiliares*	Eleições federais, estaduais e distritais
Promotores eleitorais (Integram o MP Estadual)	Juizes eleitorais Juntas eleitorais**	Eleições municipais

* Os juizes auxiliares são requisitados apenas para as eleições gerais, para julgarem as representações e reclamações previstas na Lei nº 9.504/97, dentre elas as que versam sobre propaganda eleitoral e condutas vedadas aos agentes públicos em período de campanha. Das decisões dos juizes auxiliares cabe recurso para o colegiado do próprio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 96 da mesma lei.

Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pge/institucional/estrutura-do-mpe>

- Os promotores eleitorais são **promotores de justiça → integram o MP Estadual!**
- Procurador Geral Eleitoral é o próprio Procurador Geral da República (PGR). Nesse sentido, o PGR cumula a função de Procurador Geral Eleitoral (art. 73).
- O Procurador Regional Eleitoral será um Procurador Regional da República (onde houver TRF) ou Procurador da República vitalício (onde não houver TRF).

- O Procurador Regional Eleitoral será designado pelo Procurador Geral Eleitoral, pelo prazo de 02 anos, prorrogáveis, uma única vez, por mais 02 anos (art. 76, caput e parágrafo 1º, LC 75/93).

LC 75/93

Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República.

Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o provimento definitivo.

LC 75/93

Art. 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos.

§ 1º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez.

-O **Promotor Eleitoral** é um Promotor de Justiça (membro do Ministério Público do Estado), escolhido para exercer a função eleitoral ([trabalhará junto ao Juiz Eleitoral](#)).

- TRE e TSE → promotor membro do MPF.

Legitimidade do Ministério Público Eleitoral

- Monitorar o alistamento eleitoral.
- Monitorar os partidos políticos.
- Monitorar o processo eleitoral (convenções partidárias; registro de candidaturas; propaganda eleitoral; votação; diplomação; etc.).
- Titular das ações cíveis eleitorais
- Titular das ações penais eleitorais.

Ano: 2021 – CESPE / CEBRASPE - MPE-AP – Promotor de Justiça Substituto Assinale a opção que relaciona, sequencialmente, órgãos do MPE, o grau de jurisdição em que eles atuam e as matérias que lhes competem originariamente.

- A) promotores eleitorais — tribunais regionais eleitorais — eleições federais, estaduais e distritais
- B) promotores eleitorais — tribunais regionais eleitorais — eleições municipais
- C) promotores eleitorais — juízes eleitorais — eleições federais, estaduais e distritais
- D) **procuradores regionais eleitorais — tribunais regionais eleitorais — eleições federais, estaduais e distritais**

E) procuradores regionais eleitorais — juízes eleitorais — eleições municipais.

Ano: 2020. CESPE - MPE-CE - Promotor de Justiça de Entrância Inicial

A respeito de membros do Ministério Público Federal (MPF) e dos Ministérios Públicos estaduais e de suas atribuições, considerando a matéria de sua competência originária nos órgãos da justiça eleitoral em que atuam, assinale a opção correta.

A) O procurador-geral eleitoral integra o MPF e exerce encargos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos tribunais regionais eleitorais em caso de matéria referente a eleição de presidente, de governador de estado ou do Distrito Federal, e de prefeito.

B) Procurador regional eleitoral integra Ministério Público estadual e exerce encargos perante os juízes eleitorais e as juntas eleitorais em caso de matéria referente a eleições estaduais, municipais e distritais.

C) O procurador-geral eleitoral e os procuradores regionais eleitorais integram, respectivamente, o MPF e Ministérios Públicos estaduais e exercem encargos perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais em caso de matéria referente a eleições federais, estaduais, distritais e municipais.

D) Promotores eleitorais integram os Ministérios Públicos estaduais e exercem encargos perante os juízes eleitorais e as juntas eleitorais em caso de matéria referente a eleições municipais.

E) Todos os membros do MPF e dos Ministérios Públicos estaduais podem atuar livremente como promotores eleitorais, em quaisquer órgãos da justiça eleitoral, em caso de matérias referentes a eleições em geral, proporcionais ou majoritárias, em qualquer parte do território nacional.

Partidos Políticos

- O Brasil é uma democracia partidária: precisamos dos partidos políticos para ascender aos cargos eletivos, aos cargos políticos.
- Os partidos políticos surgem fundamentalmente no séc. XIX (em especial a partir da segunda metade). Antes disso existiam situações que se pareciam, mas é só com a modernidade, com a sociedade de massa, com o aumento das demandas da sociedade industrial capitalista do século XIX na Europa em especial, é que se tem o surgimento de partidos políticos.
- Partidos políticos são uma aglomeração de pessoas, uma junção de pessoas, com ideias e concepções convergentes para a defesa de pautas comuns, para acesso e exercício do poder.

▪ Partido político é "uma associação... que visa a um fim deliberado, seja ele 'objetivo' como a realização de um plano com intuítos materiais ou ideais, seja 'pessoal', isto é, destinado a obter benefícios, poder e, conseqüentemente, glória para os chefes e sequazes, ou então voltado para todos esses objetivos conjuntamente". Max Weber

▪ "O partido compreende formações sociais assaz diversas, desde os grupos unidos por vínculos pessoais e particularistas às organizações complexas de estilo burocrático e impessoal, cuja característica comum é a de se moverem na esfera do poder político". Anna Oppo

▪ "O partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo". José Afonso da Silva

- **Previsão constitucional: art. 17.**
- **Lei 9.096/1995:** trata dos partidos políticos, regulamentando o art. 17 e o art. 14, § 3º, V, ambos da CF/1988.
- Princípio da liberdade para a criação de partidos políticos no Brasil.

- No Brasil, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, possuindo então liberdade na sua criação;

- Hoje temos 29 partidos.

CF/1988. Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional; *(não podem haver partidos regionais – o mínimo é estar em 1/3 das unidades da federação = 9)*

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; *(soberania nacional!)*

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei

§ 1º É assegurada aos partidos políticos **autonomia** para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

- *Eleições majoritárias: para vereador, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital - é vedado ter coligações.*

Bloco 4

Lei dos Partidos Políticos – Lei 9.096/1995

O partido destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático:

- A autenticidade do sistema representativo;
- A defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Art. 1º. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

→ Democracia representativa: elegemos nossos representantes

Natureza Jurídica: Pessoa jurídica de direito privado

Código Civil

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

- I - as associações;
- II - as sociedades;
- III - as fundações.
- IV - as organizações religiosas;

V - os partidos políticos.

VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada.

→ O partido político ganha personalidade civil quando cumpre as normas correspondentes.

Art. 1º. Parágrafo único. O partido político não se equipara às entidades paraestatais.

Liberdade partidária

Art. 2º. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos **programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.**

Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:

- I.- nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede no território nacional;
- II.- filiação e desligamento de seus membros;
- III.- direitos e deveres dos filiados;
- IV.- modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros;
- V.- fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa;
- VI.- condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;
- VII.- finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despende com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei;
- VIII.- critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido;
- IX.- procedimento de reforma do programa e do estatuto.
- X.- **prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher.** (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)

Art. 3º. É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.

§ 1º. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei.

§ 2º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios.

Ac.-STF, de 8.8.2022, na ADI nº 6.230: interpretação conforme a Constituição dada a este parágrafo para assentar que os partidos políticos têm autonomia para estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes, mas devem assegurar a alternância de poder *por meio de eleições periódicas*.

Art. 3º. § 3º. O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 (oito) anos.

→ *Declarado inconstitucional:*

ADI 6230

VII.- A periodicidade dos mandatos reforça e garante o princípio republicano, o qual configura “o núcleo essencial da Constituição”, a lhe garantir certa identidade e estrutura, estando abrigado no art. 1º da Carta Magna.

VIII.- **Concessão de interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 3º da Lei 9.096/1995**, na redação dada pela Lei 13.831/2019, para assentar que os partidos políticos podem, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável.

IX.- **Inconstitucionalidade do art. 3º, § 3º, da Lei 9.096/1995**, na redação dada pela Lei 13.831/2019, ao fixar o prazo de duração de até 8 (oito) anos das comissões provisórias. Período durante o qual podem ser realizadas distintas eleições (gerais e municipais), para todos os níveis federativos. O que é provisório não é eterno; o que é temporário, não pode ser permanente; o que é efêmero, não é duradouro.

X.(...)

XI.- Modulação para que a decisão, no trecho em que reconhece a inconstitucionalidade da norma, produza efeitos exclusivamente a partir de janeiro de 2023, prazo posterior ao encerramento do presente ciclo eleitoral, após o qual o Tribunal Superior Eleitoral poderá analisar a compatibilidade dos estatutos com o presente acórdão.

Art. 3º.

§ 4º. Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Art. 5º. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros.

Art. 6º É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros.

Vedações:

- Não podem ter subordinação a entidades ou governos estrangeiros (art. 5º);
- Não podem ministrar instrução militar ou paramilitar (art. 6º).

Etapas de criação de um Partido Político



Resolução nº 23.571, de 29 de maio de 2018

ETAPA 01 – Fundação:

- Mínimo de 101 eleitores, com domicílio em 1/3 dos Estados;
- Elaboração do programa e estatuto partidários;
- Eleição dos dirigentes partidários.

ETAPA 02 – O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do **Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede***, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101 (cento e um), com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Estados.

→ A sede normalmente é em Brasília, mas pode ser em outro local.

ETAPA 02 – Pedido de registro acompanhado dos seguintes documentos:

- I.– cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
- II.– exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto;
- III.– relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e endereço da residência.

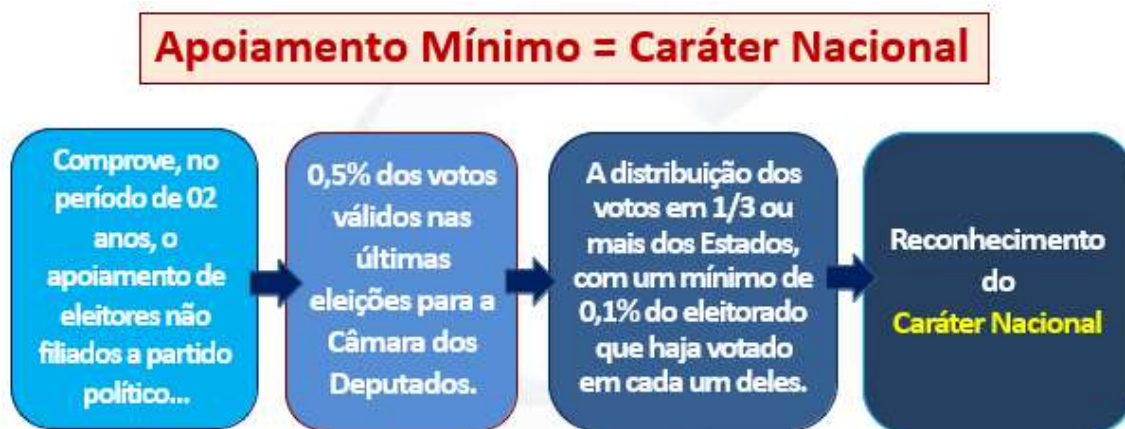
Art. 8º.

§ 1º. O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional.

ETAPA 02

- Satisfeitas as exigências, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor, com o registro do Partido Político e é nessa etapa que ele ganha personalidade jurídica.
- Personalidade jurídica conforme a lei civil.

ETAPA 03 → O partido promove a obtenção do apoio mínimo de eleitores.



Art. 7º, § 1º. Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, **no período de dois anos**, o apoio de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, **0,5%** (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de **0,1%** (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles.

→ **Apoio mínimo:** demonstrar que tem apoio mínimo nesse partido: no período de dois anos a partir dessa etapa.

ETAPA 04 → Registro no TSE

Feita a constituição e designação, e obtido o apoio mínimo, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de:

- I.- exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;
- II.- certidão do registro civil da pessoa jurídica;
- III.- certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoio mínimo de eleitores.

Art. 7º, § 2º → Só o partido que tenha **REGISTRADO** seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode:

- Participar do processo eleitoral;
- Receber recursos do Fundo Partidário;
- Ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta Lei.

Art. 7º, § 3º → Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão.

Bloco 5

Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação:

I.- no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional;

II.- nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal.

§ 2º. Os registros de atas e demais documentos de órgãos de direção nacional, estadual, distrital e municipal devem ser realizados no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da circunscrição do respectivo diretório partidário.

→ No site do TSE é possível encontrar quem são os presidentes de cada um dos partidos políticos.

Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente:

I.- delegados perante o Juiz Eleitoral;

II.- delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

III.- delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

E o cancelamento de Partido Político?

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o **cancelamento** do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:

- Ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;
- Estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
- Não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;
- Que mantém organização paramilitar. *(não é permitido em nenhuma circunstância)*

Art. 28

§ 6º O disposto no inciso III do *caput* refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais.

→ **Processamento regular, assegurada a ampla defesa:**

§ 1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa.

§ 2º O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à **vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral.**

→ *Todas essas modificações devem ser anotadas no Cartório de Registro Civil:*

Art. 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro.

- Atualmente os partidos possuem exigências de número de votos ou representantes porque existe um número muito grande de partidos. É preciso fazer “uma seleção” dos partidos que de fato possuem representatividade - o que vem acontecendo é a fusão ou incorporação de partidos na tentativa de *garantir a cláusula de desempenho*.

Art. 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro.

§ 1º No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas:

I - os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa;

II - os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os projetos, e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido.

§ 2º No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos, em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação.

§ 3º Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.

§ 4º Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil competente da sede do novo partido, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes.

§ 5º No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro.

Federação de Partidos

- **Nas eleições majoritárias existe a possibilidade dos partidos formarem uma coligação:** reunião de dois ou mais partidos que vão formar uma federação e vão atuar conjuntamente como se fosse um único partido para fins eleitorais.

Ex.: PT, PCdoB e PV: vão atuar como se fossem um único partido.

- **É diferente da coligação, porque a coligação é somente uma questão pontual: naquele momento para aquele pleito.**

Art. 11-A. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.

§ 1º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária.

§ 2º Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação.

§ 3º A criação de federação obedecerá às seguintes regras:

I.– a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral;

II.– os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no mínimo, 4 (quatro) anos;

~~III.– a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias; (esse inciso foi suspenso pela ADI 7021)~~

IV.– a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.

→ **E o que acontece se o partido quiser sair da federação antes de finalizado o prazo mínimo?** Ele pode, mas existem consequências:

§ 4º O descumprimento do disposto no inciso II do § 3º deste artigo acarretará ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas 2 (duas) eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário.

- **Fundo partidário:** é o que mantém o partido político.

§ 5º Na hipótese de desligamento de 1 (um) ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento, até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 (dois) ou mais partidos.

§ 6º O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos:

I.– cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação;

II.– cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída;

III.– ata de eleição do órgão de direção nacional da federação.

§ 7º O estatuto de que trata o inciso II do § 6º deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais.

§ 8º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes.

§ 9º Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra federação.

ADI 7021

8. Voto pelo referendo da cautelar, parcialmente deferida, apenas quanto ao prazo para constituição e registro da federação partidária perante o TSE, tendo como consequência: (i) suspender o inciso III do § 3º do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 e o parágrafo único do art. 6º-A da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 14.208/2021; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoa jurídica e obtenham o registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos.

9. Tese: “É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para constituição de federações partidárias fica estendido até 31 de maio do mesmo ano”.

Prova: MPE-RS - 2023 - MPE-RS - Promotor de Justiça

Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as seguintes afirmações sobre partidos políticos e federações de partidos.

() É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

() Como expressão do regime federativo e fundado no princípio do pluralismo político, o Tribunal Superior Eleitoral admite a criação e registro de partido político com caráter regional, porquanto decorrente da diversidade cultural e da ampla extensão do território brasileiro.

() Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

() Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária, sendo vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – V – F – F.

Cláusula de barreira

Também chamada de cláusula de desempenho, é a exigência de que o partido político obtenha uma votação mínima para ter acesso a todos os recursos, a toda a dinâmica eleitoral; isso para tentar de alguma forma conter esse número significativo de partidos, para que nós tenhamos partidos com representatividade nacional.

CF. Art. 17.

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

II - tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.



CLÁUSULA DE DESEMPENHO

LEGISLATURA SEGUINTE ÀS ELEIÇÕES DE 2026



Para ter acesso aos benefícios previstos em lei, o partido deverá cumprir **UM DOS** critérios abaixo:



CAMINHO 1 DESEMPENHO NAS URNAS

1

2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados

+

2

Em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação

+

3

Mínimo de 1,5% dos votos válidos em cada unidade considerada



Distribuição nacional: em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação.

OU



CAMINHO 2 BANCADA MÍNIMA

1

Eleger pelo menos

13

Deputados Federais

+

2

Distribuídos em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação



Distribuição nacional: em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação.



Prof. Fabiano Melo

Regra de Transição

Legislatura seguinte às Eleições de 2026

✓ CAMINHO 1 – VOTAÇÃO MÍNIMA

- ✓ 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados
- ✓ Em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação
- ✓ Mínimo de 1,5% dos votos válidos em cada UF considerada

OU

✓ CAMINHO 2 – BANCADA MÍNIMA

- ✓ Eleger 13 Deputados Federais
- ✓ Distribuídos em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação



EC 97/2017

→ *Regra cheia: aplicável apenas a partir das eleições de 2030.*

Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030.

→ *Regras de transição:*

Art. 3º, parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que:

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:

- a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
- b) tiverem eleito pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:

- a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
- b) tiverem eleito pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:

- a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Responsabilidade dos Partidos

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. (não há solidariedade entre órgãos de direção partidária)

Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.

Cuidado para não confundir responsabilidade do art. 15 da Lei 9.096 com a responsabilidade por propaganda eleitoral (aula que será ministrada ainda). Atenção para o art. 241 do Código Eleitoral.